



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		25-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJI-05124	6	4	12	16	5		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS				
TJT-0553	Introducción al Derecho del Trabajo						

PRESENTACION

La unidad curricular introducción al derecho del trabajo, se encuentra adscrita al departamento de estudios básicos de la carrera-programa derecho, en la cual trata lo concerniente al derecho laboral, sus conceptos e inicios, ámbito de aplicación, sus ramas y convenios internacionales, así como su aspecto constitucional y posterior desarrollo a través de las leyes que lo rigen, además de su alcance a nivel social, tipos de contratos y salarios, basándose en la legislación venezolana e internacional y destacando que, el trabajo, es considerado como un hecho social y humano que coadyuva con el desarrollo de la sociedad.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Contribuir con el fortalecimiento de las competencias básicas requeridas para cumplir con las diferentes funciones y tareas en el ejercicio de la profesión que garantice el derecho al trabajo como un hecho social y humano necesario para el desarrollo de la sociedad.

COMPETENCIAS PREVIAS

Conoce los derechos y deberes constitucionales. Maneja las tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemas planteados. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analiza de forma crítica normativas y leyes. Posee comprensión lectora. Sintetiza información referente al ámbito del derecho.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Aplica principios de conservación ambiental y responsabilidad social desde el hacer profesional y humano para minimizar el impacto de la actividad humana sobre el ambiente fundado en el desarrollo sostenible y sustentable. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas pertenecientes a la carrera de derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Derecho del trabajo	El Derecho del trabajo, denominaciones del derecho del trabajo. definición, elementos fundamentales, características, objeto. El Trabajo como Hecho Social, naturaleza Jurídica, autonomía del derecho del trabajo y ámbito de aplicación del derecho del trabajo Excepciones, fuentes y ramas del derecho del trabajo. Relación del derecho del trabajo con otras ciencias jurídicas. Impacto de la IA en el derecho laboral. Leyes del Trabajo: Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Reformas, Reglamentos aplicables a las leyes laborales. Derecho del trabajo (Internacional), sus códigos, convenios ratificados por Venezuela. Instrumentos jurídicos que regulan el trabajo como Hecho Social. Prelación de las normas aplicadas en la materia del trabajo.
Unidad II	CONTENIDOS
Principios fundamentales del derecho del trabajo	Principios fundamentales del Derecho del Trabajo. Base Constitucional del Derecho del Trabajo. Principios Constitucionales, deberes, derechos y prohibiciones constitucionales. Control Constitucional. Control concentrado y difuso. Órganos y fundamentación Jurídica. Diagrama de los organismos encargados de la protección del trabajo y del trabajador. Administrativos, judiciales e Internacionales. Principios Legales y Reglamentarios que rigen el estudio del derecho del trabajo, interpretación del derecho del Trabajo, como fuente de ingreso digno.
Unidad III	CONTENIDOS
Sujetos de la relación laboral y contratos	Sujetos en la relación laboral. El Trabajador: elementos para definirlo, base legal. Clasificación de trabajadores según la legislación venezolana. El Patrono, elementos para definirlo, grupos de empresas y representantes del patrono. El Contrato de Trabajo. concepto, elementos, características, formalidades y naturaleza Jurídica. Diferencias con los contratos civiles y administrativos, base legal, clases de contratos de trabajo. El sujeto, según la naturaleza, según la forma de remuneración y según el tiempo de duración del contrato. Contratos Especiales. Otros contratos por criterio jurisprudencial. Simulación de contratos del trabajo. Velo corporativo de la relación laboral. Efectos del contrato de trabajo. Obligaciones de los sujetos.
Unidad IV	CONTENIDOS
Salario y beneficios	El salario. Concepto. Características. Regla general: ¿A igual trabajo, igual salario?, diversas especies de salario. Salario Mínimo. Protección del Salario. Complementos del salario. La propina. Percepciones no salariales. Bonificaciones sociales. Cálculo del salario, protección del salario, limitaciones, plazo, lugar y forma de cancelar la remuneración. Beneficios salariales. Revisión de casos prácticos. Jurisprudencias.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Derecho del trabajo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el derecho del trabajo, sus elementos y características principales, para evaluarlo y aplicarlo en diversas situaciones y entender de forma integral las dinámicas laborales.	Identifica las fuentes del derecho del trabajo y su relación con otras ramas, para abordar los desafíos del ámbito laboral de manera informada y efectiva. Explica el derecho del trabajo, junto a sus características y su ámbito de aplicación, para enfrentar los desafíos del ámbito laboral y promover un entorno de trabajo justo y equitativo. Reconoce la importancia del derecho del trabajo como hecho social que coadyuva al desarrollo de la sociedad, para la comprensión de su impacto y su papel en la promoción de un entorno laboral justo y equitativo.
UNIDAD II: Principios fundamentales del derecho del trabajo	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja los principios constitucionales y los establecidos en ley que rigen el derecho laboral, para contribuir a la protección de los derechos de los trabajadores y fomentar un ambiente laboral justo y equitativo.	Describe los organismos administrativos y judiciales, nacionales e internacionales, que protegen el derecho laboral, a fin de identificar y comprender el funcionamiento de los organismos que protegen los derechos laborales. Aplica los principios constitucionales que rigen el derecho laboral en Venezuela, para resolver casos concretos en su ámbito profesional. Valora la aplicación del control difuso y el control concentrado, con el propósito de garantizar los derechos de los sujetos que intervienen en la relación laboral.
UNIDAD III: Sujetos de la relación laboral y contratos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Caracteriza los roles de los sujetos que intervienen en una relación laboral normada a través de un contrato, para asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo justas.	Conoce los sujetos intervinientes en la relación laboral, para analizar y aplicar este conocimiento en situaciones reales, promoviendo así un entendimiento integral del derecho. Explica los tipos de contratos laborales establecidos en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para proteger los derechos laborales y asegurar que se cumplan las condiciones de trabajo justas. Estima la importancia de identificar y analizar los sujetos en la relación laboral, así como los elementos que los definen, con el fin de comprender las diferencias entre el trabajador y el patrono según la legislación venezolana, y su impacto en el contexto internacional de las relaciones laborales.
UNIDAD IV: Salario y beneficios	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Realiza un análisis integral del salario y sus características, con el fin de comprender su relevancia en la relación laboral y su alineación con los estándares internacionales.	Define el salario como remuneración al servicio prestado, para alcanzar una comprensión más amplia de las dinámicas salariales a nivel global. Maneja las diferentes denominaciones salariales y los beneficios establecidos en ley orgánica del trabajo, para concebir no solo la naturaleza del salario, sino también su impacto en la calidad de vida de los trabajadores y en la dinámica de la relación laboral en un contexto global. Reconoce al salario y a los beneficios laborales, como elemento fundamental en la relación laboral, para la construcción de relaciones laborales justas y equitativas.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453. (Extraordinario). Marzo 24, 2000.

Garay, J. (2002). Legislación Laboral Práctica. Ley de Trabajo comentada. Caracas.

Garay, J. (2002). Reglamento de la Ley del trabajo. Anotado y comentado. Caracas.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076. Del 07-05-2012.

Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37504 del 13-08-2002. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.